

식품의약품안전평가원 안전보건관리규정 일부개정

1. 개정 이유

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 내용 중 일부를 추가 반영하고, 「식품의약품안전처와 그 소속기관 직제」 및 같은 령 시행규칙 개정 시행(2024.5.7.)에 따라 산업안전보건위원회 구성 및 인원을 변경하며, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 개정·시행(2023.10.19.)에 따른 특별관리물질을 추가(7종)하고, 특별관리물질 취급일지 및 특별관리물질 고지 양식을 개선하는 등 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요 내용

- 가. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따른 안전보건관리체계의 구축 및 이행조치에 관한 사항을 신설함(안 제4조의2)
- 나. 산업안전보건위원회 근로자위원 및 사용자위원 구성 및 인원을 변경함(안 제9조 및 별표 1)
- 다. 특별관리물질 7종을 추가함(안 별표 2)

3. 기타 참고사항

- 가. 관계법령 : 산업안전보건법, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 중대재해처벌에 관한 법률 및 같은 법 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당 없음

식품의약품안전평가원 안전보건관리규정 일부개정

식품의약품안전평가원 안전보건관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「산업안전보건법」에 따라"를 "「산업안전보건법」 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라"로 한다.

제2조제2항 중 "「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다."를 "「산업안전보건기준에 관한 규칙」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 정하는 바에 따른다."로 한다.

제4조제1호 중 "「산업안전보건법」(이하 "산안법"이라 한다)에서 정하는"을 "「산업안전보건법」(이하 "산안법"이라 한다) 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 "중대재해처벌법"이라 한다)에서 정하는"으로 한다.

제4조의2를 다음과 같이 신설한다.

제4조의2(안전보건관리체계의 구축 및 이행조치) 평가원장은 중대재해처벌법 제4조에 따른 안전보건 관리체계를 구축하고 안전·보건에 관한 목표와 경영 방침을 설정하여 모든 근로자와 이용자에게 안전한 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하여야 한다.

제9조제4항제2호 중 "7명 근로자"를 "6명 근로자"로 하고, 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.

3. 제1호에 따른 근로자 대표가 없는 경우 다음 각 목의 근로자로 구성한다.

가. 다음 각 부서에서 근무하는 연구관 및 사무관 중 1명

- 1) 오염물질과
- 2) 생약연구과
- 3) 비임상자원연구과
- 4) 첨단분석과

나. 다음 각 부서에서 근무하는 연구사 중 1명

- 1) 잔류물질과
- 2) 첨가물포장과
- 3) 첨단바이오융복합연구과

제9조제5항제3호나목을 삭제한다.

제41조를 삭제한다.

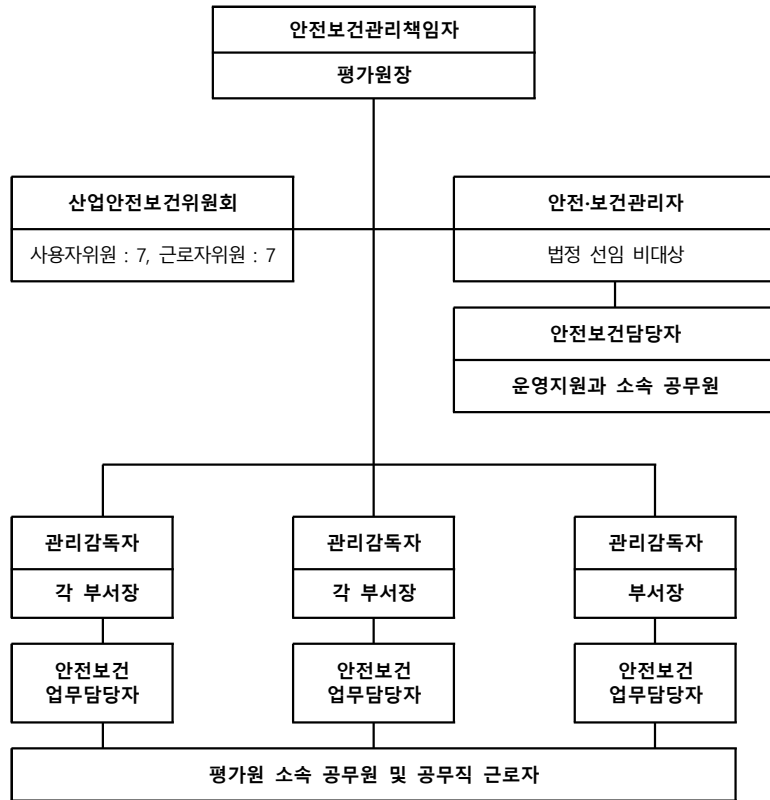
별표 1, 별표 2, 별지 제1호서식, 별지 제2호서식 및 별지 제3호서식을 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 식품의약품안전평가원 안전보건관리 조직

식품의약품안전평가원 안전보건관리 조직(제5조 관련)



[별표 2] 특별관리물질

특별관리 물질의 종류 및 관리범위(제28조 관련)

연번	물질명 (CAS No.)	혼합물질 관리범위
1	디니트로톨루엔 (Dinitrotoluene; 25321-14-6 등)	0.1%이상
2	N,N-디메틸아세트아미드 (N,N-Dimethylacetamide; 127-19-5)	0.3%이상
3	디메틸포름아미드 (Dimethylformamide; 68-12-2)	0.3%이상
4	1,2-디클로로에탄 (1,2-Dichloroethane; 107-06-2)	0.1%이상
5	1,2-디클로로프로판 (1,2-Dichloropropane; 78-87-5)	0.1%이상
6	2-메톡시에탄올 (2-Methoxyethanol; 109-86-4)	0.3%이상
7	2-메톡시에틸 아세테이트 (2-Methoxyethyl acetate; 110-49-6)	0.3%이상
8	벤젠 (Benzene; 71-43-2)	0.1%이상
9	1,3-부타디엔 (1,3-Butadiene; 106-99-0)	0.1%이상
10	1-브로모프로판 (1-Bromopropane; 106-94-5)	0.3%이상
11	2-브로모프로판 (2-Bromopropane; 75-26-3)	0.3%이상
12	사염화탄소 (Carbon tetrachloride; 56-23-5)	0.1%이상
13	스토다드 솔벤트 (Stoddard solvent; 8052-41-3)	0.1%이상
14	아크릴로니트릴 (Acrylonitrile; 107-13-1)	0.1%이상
15	아크릴아미드 (Acrylamide; 79-06-1)	0.1%이상
16	2-에톡시에탄올 (2-Ethoxyethanol; 110-80-5)	0.3%이상
17	2-에톡시에틸 아세테이트 (2-Ethoxyethyl acetate; 111-15-9)	0.3%이상
18	에틸렌이민 (Ethyleneimine; 151-56-4)	0.1%이상
19	2,3-에폭시-1-프로판올 (2,3-Epoxy-1-propanol; 556-52-5 등)	0.1%이상
20	1,2-에폭시프로판 (1,2-Epoxypropane; 75-56-9 등)	0.1%이상
21	에피클로로하이드린 (Epichlorohydrin; 106-89-8 등)	0.1%이상
22	트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene; 79-01-6)	0.1%이상
23	1,2,3-트리클로로프로판 (1,2,3-Trichloropropane; 96-18-4)	0.1%이상
24	퍼클로로에틸렌 (Perchloroethylene; 127-18-4)	0.1%이상
25	페놀 (Phenol; 108-95-2)	0.3%이상
26	포름알데히드 (Formaldehyde; 50-00-0)	0.1%이상
27	프로필렌이민 (Propyleneimine; 75-55-8)	0.1%이상
28	황산 디메틸 (Dimethyl sulfate; 77-78-1)	0.1%이상
29	히드라진[302-01-2] 및 그 수화물 (Hydrazine and its hydrates)	0.1%이상
30	납[7439-92-1] 및 그 무기화합물 (Lead and its inorganic compounds)	0.3%이상
31	니켈[7440-02-0] 및 그 무기화합물	0.1%이상
32	수은[7439-97-6] 및 그 화합물 (Mercury and its compounds)	0.3%이상
33	삼산화안티몬(Antimony trioxide; 1309-64-4)	0.1%이상
34	카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물 (Cadmium and its compounds)	0.1%이상
35	6가크롬[18540-29-9] 및 그 화합물	0.1%이상
36	황산 (Sulfuric acid; 7664-93-9) (pH 2.0 이하인 강산은 특별관리물질)	0.1%이상
37	산화에틸렌 (Ethylene oxide; 75-21-8)	0.1%이상
38	2-니트로톨루엔 (2-Nitrotoluene; 88-72-2)	0.1%이상
39	디부틸 프탈레이트 (Dibutyl phthalate; 84-74-2)	0.3%이상
40	벤조(a)피렌[Benzo(a)pyrene; 50-32-8]	0.1%이상
41	와파린 (Warfarin; 81-81-2)	0.3%이상
42	포름아미드(Formamide; 75-12-7)	0.3%이상
43	산화붕소(Boron oxide; 1303-86-2)	0.3%이상
44	사붕소산 나트륨(무수물, 오수화물)(Sodium tetraborate; 1330-43-4, 12179-04-3)	0.3%이상

안전보건교육결과서

부서명 :

교육일시 : 20 . . ()

교육구분	☐ 정기교육	☐ 특별교육(16시간 이상)
	☐ 신규교육	☐ 물질안전보건교육
	☐ 특별안전교육	☐ 기타교육(MSDS, 가스안전 등)

교육인원	대상자	실시자	미실시자	참석률(%)	미실시사유

교육시간	: ~ : (hr)
------	-------------

교육내용	■ 제목 : ■ 교육 주요내용 ※ 교육자료 첨부	
	[사진]	[사진]

교육강사	부서명(소속)	직급	성명

기 타 사 항	
---------	--

안전보건교육 참석자 명단

20 년 월 일

교육구분 : ☐ 정기교육, ☐ 신규교육, ☐ 특별안전교육, ☐ 특별교육, ☐ 작업내용변경교육, ☐ 기타()

연번	부서	직급	성명	서명	연번	부서	직급	성명	서명
1					21				
2					22				
3					23				
4					24				
5					25				
6					26				
7					27				
8					28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

특별관리물질 취급일지

부서명: 연구실명 :

결재

담당자

관리감독자

취급일자	물질명칭	취급량	작업내용	작업시 착용한 보호구	작업자
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					

(보완사항)

취급일자	피해 내용 및 조치사항
/	
/	
/	
/	
/	

※ 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치 사항

관계자의 출입금지

특별관리 물질 취급중
(물질명, 발암성 · 생식세포 변이원성 · 생식독성)

보호구/보호의 착용

흡연 및 음식섭취 금지

※ 발암성, 생식세포변이원성, 생식독성 분류는 고용노동부 고시 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」 및 물질안전보건자료(MSDS) 유해성 · 위험성 분류 정보를 확인하여 작성한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「산업안전보건법」에 따라 식품의약품안전평가원의 안전보건활동에 관한 사항을 규정하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 「산업안전보건법」 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 식품의약품안전평가원의 안전보건활동에 관한 사항을 규정하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.
제2조(정의) ① (생략) ② 이 규정에 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에 특별히 정하는 것이 있는 것을 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.	제2조(정의) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 정하는 바에 따른다.
제4조(재해예방책임 및 의무) (생략) 1. 평가원장은 「산업안전보건법」(이하 “산안법”이라 한다)에서 정하는 산업재해예방을 위한 기준을 준수하고 이 규정에서 정하는 제반 사항이 성실히 이행되도록 하여 근로조건을 개선하고 적절한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 생명보전과 안전·보건을 유지·증진 토록 하여야 한다. 2.~4. (생략)	제4조(재해예방책임 및 의무) (현행과 같음) 1. 평가원장은 「산업안전보건법」(이하 “산안법”이라 한다) 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”이라 한다)에서 정하는 ----- ----- ----- -----. 2.~4. (현행과 같음)

<신 설>

제9조(산업안전보건위원회 구성 및 운영) ①~③ (생략)
④ 근로자 위원은 다음 각 호의 사람으로 구성한다.
1. (생략)
2. 근로자 대표가 지명하는 7명 근로자
3. 제1호에 따른 근로자 대표가 없는 경우 다음 각 목의 근로자로 구성한다.
가. 다음 각 부서에서 근무하는 연구관 중 1명
1) 오염물질과
2) 신종감염병백신검정과
3) 의료기기연구과
4) 실험동물자원과
나. 다음 각 부서에서 근무하는 연구사 중 1명
1) 잔류물질과
2) 미생물과
3) 첨단바이오융복합연구과
4) 특수독성과

제4조의2(안전보건관리체계의 구축 및 이행조치) 평가원장은 중대재해처벌법 제4조에 따른 안전보건관리체계를 구축하고 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 설정하여 모든 근로자와 이용자에게 안전한 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하여야 한다

제9조(산업안전보건위원회 구성 및 운영) ①~③ (현행과 같음)
④ 근로자 위원은 다음 각 호의 사람으로 구성한다.
1. (현행과 같음)
2. 근로자 대표가 지명하는 6명 근로자
3. 제1호에 따른 근로자 대표가 없는 경우 다음 각 목의 근로자로 구성한다.
가. 다음 각 부서에서 근무하는 연구관 및 사무관 중 1명
1) 오염물질과
2) 생약연구과
3) 비임상지원연구과
4) 첨단분석과
나. 다음 각 부서에서 근무하는 연구사 중 1명
1) 잔류물질과
2) 첨가물포장과
3) 첨단바이오융복합연구과
4) <삭 제>

⑤ 사용자 위원은 다음 각 호의 사람으로 구성한다. 1. 안전보건관리책임자 2. 안전보건담당자 3. 평가원장이 지명하는 다음 각 목의 부서장 가. 운영지원과장 나. 첨단분석센터장 다. 식품위해평가과장 라. 백신검정과장 마. 의약품연구과장 바. 독성연구과 ⑥~⑩ (생 략) <u>제41조(재검토기한) 식품의약품안전</u> <u>평가원장은 「훈령·예규 등의 발령</u> <u>및 관리에 관한 규정」에 따라 이</u> <u>예규에 대하여 2022년 1월 1일 기</u> <u>준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년</u> <u>째의 12월 31일까지를 말한다)마다</u> <u>그 타당성을 검토하여 개선 등의</u> <u>조치를 하여야 한다.</u>	⑤ 사용자 위원은 다음 각 호의 사람으로 구성한다. 1. 안전보건관리책임자 2. 안전보건담당자 3. 평가원장이 지명하는 다음 각 목의 부서장 가. 운영지원과장 나. <삭 제> 다. 식품위해평가과장 라. 백신검정과장 마. 의약품연구과장 바. 독성연구과 ⑥~⑩ (현행과 같음) <u>제41조(재검토기한)<삭 제></u>
---	---